R.G. 6537 anno 2022

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA

- TREDICESIMA SEZIONE CIVILE -

in persona del giudice unico, dott.ssa Rosa D'Urso, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6537 anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 9 marzo 2024, vertente

tra

Parte_1 rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, dall'Avv. Giulio Mancini del Foro di Roma, con studio in Roma Via di Santa Costanza n.46 e presso lo stesso elettivamente domiciliato

parte attrice -

e

Parte_2, elettivamente domiciliata in Roma a Piazzale Clodio 61, presso lo Studio dell' Avv. Daniel Camerini, dal quale è rappresentata e difesa, come da documentazione in atti

Parte convenuta -

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9 marzo 2024, le parti concludevano come da verbale in pari data;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. *Parte_1* conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la sig.ra *Parte_2* . Esponeva parte attrice che *: "in data 27.9.2006 la Sig.ra Parte_3 – a seguito di decreto di trasferimento del Tribunale Civile di Roma Sezione Fallimentare – la nuda proprietà delle porzioni immobiliari site in Roma Località Torre Gaia alla Via Pupinia n.26 costituite da appartamento distinto con il numero interno 3 del Villino B al NCEU del Comune di Roma al Foglio 1051 particella 520 sub 3 categoria A/2 vani 11 e da autorimessa al piano interrato distinta con il numero 3 di mq 27 distinta al NCEU del Comune di Roma al Foglio 1051 particella 520 sub 7 categoria C/6. Usufruttuaria dei suddetti immobili risultava la Sig.ra Persona_1 virtù di atto a rogito Notar Per_2 di Roma del 8.10.2002 n° 22783 racc 506231 rep. In data 19.03.2017 decedeva in Roma la suddetta Sig.ra Per_3 con conseguente consolidamento della piena proprietà dei citati immobili in capo alla Sig.ra Parte_2 . In data 29.10.2018 la suddetta convenuta stipulava con gli eredi della Sig.ra Per_3 – Sigg.ri Persona_4 e Persona_5 – un atto di transazione, in virtù del quale questi ultimi consegnavano in pari data alla Sig.ra Parte_2 l'appartamento ed il locale box poc'anzi descritti e la proprietaria riconosceva loro l'importo di euro 25.000, da pagare in due rate, a titolo di rifusione di parte dei costi sostenuti per le opere svolte all'interno dell'abitazione. Nel locale box autorimessa sopra individuato… erano presenti, al momento (19.03.2017) del decesso della Sig.ra Persona_6* mobili come elencati in citazione…*Il valore dei suddetti beni ammontava…secondo un calcolo oggettivo…ad euro 21.481,75. I beni in questione erano ancora…tutti presenti nel locale autorimessa… anche al momento della riconsegna dello stesso dai Sigg.ri Persona_4 e Persona_5 alla convenuta, risalente come detto al giorno 29 ottobre 2018...Inutili si sono sempre rivelati i plurimi tentativi del Sig. Parte_1 di riottenere i propri ricordati beni…"*

Concludeva: *"…condannare la convenuta…al risarcimento per equivalente in favore del Sig. Parte_1 dei danni…nella misura…di complessivi euro 21.481,75, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia…oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 29.10.2018. Con vittoria di spese e compensi del giudizio."*

Si costituiva *Parte_2* , concludendo: *"rigettarsi tutte le domande formulate dall'attrice, perché infondate in fatto ed in diritto; con vittoria di spese, competenze ed onorari".*

La causa, istruita con prove documentali, interrogatorio formale di parte convenuta ed escussione testi.

All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 marzo 2024 e in detta udienza, assegnata definitivamente all'odierno giudicante, trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta. Sul punto giova rilevare che la titolarità del diritto fatto valere in giudizio rappresenta un elemento costitutivo della domanda. Chi promuove un giudizio non solo deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della relativa legittimazione) ma deve anche provare di essere il titolare della posizione giuridica soggettiva che

lo rende parte. Tale titolarità può essere negata dal convenuto attraverso una mera difesa, non soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., a differenza della c.d. eccezione in senso stretto. Inoltre il Giudice può rilevare la inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto. Del resto, se le prove devono essere valutate dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.

Sul punto va richiamata la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. n. 2951/2016, che ha analiticamente esaminato la questione relativa alla titolarità del rapporto giuridico soggettivo e alla legittimazione ad agire (stabilendo i seguenti principi: *La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti).*
Nel caso di specie parte attrice ha agito per il risarcimento di danni, ma non è dato comprendere a che titolo ha agito, in quanto, se proprio avesse avuto da avanzare delle lamentele, si sarebbe dovuto rivolgere ai sigg.ri *Persona_4* e *Persona_5* che restituivano l'immobile alla sig.ra *Parte_2* . Il sig. *Parte_1* era del tutto estraneo alla vicenda. L'atto transattivo per il rilascio dell'immobile veniva sottoscritto da una parte dalla sig.ra *Parte_4* e dall'altra dai signori *Persona_4* e *Persona_5* i quali si dichiaravano, all'interno della stessa transazione, unici eredi della sig.ra *Persona_7* e pertanto unici occupanti dell'immobile. Non vi è alcuna traccia del sig. *Parte_1* all'interno dell'atto, né lo stesso veniva menzionato dai sigg.ri *Persona_4* e *Persona_5* tantomeno veniva indicato quale proprietario degli oggetti lasciati nel garage. Nella transazione del 29.10.2018, i sigg.ri *Persona_4* e *Persona_5* *[...]* dichiaratisi unici eredi della sig.ra *Persona_7* e occupanti dell'immobile, dichiaravano di aver lasciato l'immobile libero da cose e persone, obbligandosi a sgomberare il garage. Non facevano alcuna menzione relativamente ad oggetti presuntivamente appartenenti al sig. *Parte_1*

ESAME DELLE PROVE

Le dichiarazioni dei testi indicati da parte attrice non hanno potuto sopperire alla carenza documentale, avendo i testi indotti dagli attori, solo genericamente confermato le circostanze.
Maggiore rilevanza i testi indotti da parte convenuta. Il sig. *Testimone_1* ex marito sig.ra *Parte_2* in regime di separazione dei beni dichiara "*…ero presente al momento del rilascio e confermo che erano presenti due pezzi di ponteggio, poi non essendo del mestiere posso dire vi fosse solo "robaccia" …i beni venivano abbandonati, nonostante i solleciti della mia ex moglie. Preciso che ho preso visione di una mail in cui il precedente legale del sig.* *Persona_4* *riferiva che nel locale vi fosse solo materiale che non interessava più… l'ex legale di parte attrice dichiarava non vi fossero beni che interessavano… non ho mai visto tutto il materiale che mi si indica, in nessun momento…il garage da anni era aperto accessibile a chiunque…"*

Il teste sig.ra *Testimone_2* in qualità di amministratrice "… *posso dire che al momento del rilascio erano presenti dei pezzi di ponteggio e "ammucchiata di immondizia" . Io non ero presente al momento del rilascio, ma posso affermarlo in quanto ho sollecitato più volte lo sgombero del locale, soprattutto per la parte infiammabile. Dava l'impressione di essere roba da smaltire…il garage era aperto con appoggiata una serranda anche pericolosa …io non sono mai entrata, ma da fuori si vedeva quanto ho dichiarato…"*

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria svolta, dalla documentazione e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, consegue che la domanda proposta deve essere rigettata per difetto di prova della titolarità della posizione soggettiva vantata da parte attrice nel presente giudizio.
Ma vi è di più, volendo riferirci al quadro normativo di presunta responsabilità extracontrattuale, colui che agisce è tenuto a dimostrare non solo l'esistenza del danno e l'esatto ammontare dello stesso ma finanche la riconducibilità di detto evento ad una condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce (nesso causale). Come già accennato in tema di responsabilità extracontrattuale non è sufficiente limitarsi a dedurre l'inadempimento richiedendosi piuttosto all'attore di provare con manifesta chiarezza l'entità del danno nel suo esatto ammontare e, soprattutto, l'eziologia, rectius, il nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo. Non solo. È richiesto finanche che venga offerta esaustiva prova circa l'elemento soggettivo, e quindi che venga offerta la prova del dolo o quanto meno della colpa grave disponendo l'art. 2043 c.c. che "*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*". La prova della colpa è a carico del danneggiato. Detti parametri sono stati egregiamente riassunti in un precedente della giurisprudenza di merito in materia di sinistri e responsabilità ex art. 2051 e 2043 c.c., dal quale si apprende che "*Secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto ex art. 2051 o 2043 c.c., debba dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda debba venire rigettata*" (Tribunale Monza sez. II 05 maggio 2016 n. 1228). In riferimento al caso in esame, esposto quanto sopra, tali presunzioni vengono oltremodo superate dal fatto che, nulla di quanto riferito da parte attrice è stato provato nel corso della istruttoria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da parte attrice nei confronti di *Parte_2* rigetta la domanda;

- condanna parte attrice alla rifusione in favore di *Parte_2* delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.

Così deciso in Roma in data 13 ottobre 2024

Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso